



P U T U S A N

Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BELLY CHANIAGO;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 3 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kelapa Tiga Desa Cipinang Kec. Rumpin Kabupaten Bogor Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa BELLY CHANIAGO ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 23 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BELLY CHANIAGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BELLY CHANIAGO dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 12 (dua) Buah Kunci Motor Honda Beat warna biru;
- b) 1 (satu) Buah STNK ASLI Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR adalah Merk Honda, Jenis Beat, Warna Biru, Tahun 2023, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609, STNK a.n. SILVIA MASDAVERA, Alamat: Jl. H. Ridi GG Tabah RT 16 RW 03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- c) 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna Biru Nomor Rangka: MH1JM913XPK080213 No Mesin: JM91E3077609;

Dikembalikan Kepada Saksi Fajri Nur Sidik;

- d) 1 (satu) Buah Bandel Dokumen Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

- e) 1 (satu) Buah Kemeja Garis Lengan Pendek warna Hitam Putih;
- f) 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Hitam;
- g) 1 (satu) Pasang Sandal Jepit warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru tahun 2023 milik saksi FAJRI NUR SIDIK, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan isi tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **BELLY CHANIAGO bersama-sama dengan sdr. BURHAN (DPO)** pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 13.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Pparkiran PT. Gallery Alam Property Jalan Kesenian No. 8 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa bertemu dengan sdr. BURHAN (DPO) di daerah Pasir Rampok Rumpin Bogor dan mengobrol untuk mencari sepeda motor untuk diambil supaya mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BURHAN (DPO) menuju daerah Ciater Serpong Tangerang Selatan dan sesampainya di parkir PT. Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan sdr. BURHAN (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat yang sedang terparkir. Kemudian setelah mengamati keadaan sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa diberikan oleh sdr. BURHAN (DPO) kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. BURHAN (DPO) untuk membongkar kunci motor.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjuta terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2023, No. Pol: B-4325-SSR, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 milik saksi FAJRI NUR SIDIK lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga rusak lalu sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa di depan sedangkan sdr. BURHAN (DPO) di belakang sembari mengawasi keadaan sekitar menuju daerah Pos Rampok Rumpin Bogor. Sesampainya di pos rampok terdakwa dan sdr. BURHAN (DPO) membongkar sepeda motor hasil curian tersebut dan melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor. Selanjutnya sore harinya terdakwa membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut ke Kp. Ciseeng Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib anggota Kepolisian Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian lalu melakukan penyelidikan, kemudian diketahui bahwa seseorang bernama BELLY CHANIAGO sedang berada di Kp. Ciseeng Rt. 001 Rw. 001 Kel. Boongsempu Kec. Parung Kab. Bogor lalu terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke unit I Subdit umum/Jatanras Polda Metro Jaya untuk ditindak lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. BURHAN (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2023, No. Pol: B-4325-SSR, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 milik saksi FAJRI NUR SIDIK tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FAJRI NUR SIDIK mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, 5 KUHP**;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BELLY CHANIAGO** pada hari Selasa tanggal 6 Agustus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira jam 13.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Pparkiran PT. Gallery Alam Property Jalan Kesenian No. 8 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk punyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa bertemu dengan sdr. BURHAN (DPO) di daerah Pasir Rempok Rumpin Bogor dan mengobrol untuk mencari sepeda motor untuk diambil supaya mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BURHAN (DPO) menuju daerah Ciater Serpong Tangerang Selatan dan sesampainya di parkir PT. Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan sdr. BURHAN (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat yang sedang terparkir. Kemudian setelah mengamati keadaan sekitar dalam keadaan sepi lalu terdakwa diberikan oleh sdr. BURHAN (DPO) kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. BURHAN (DPO) untuk membongkar kunci motor. Selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2023, No. Pol: B-4325-SSR, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 milik saksi FAJRI NUR SIDIK lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga rusak lalu sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa di depan sedangkan sdr. BURHAN (DPO) di belakang sembari mengawasi keadaan sekitar menuju daerah Pos Rempok Rumpin Bogor. Sesampainya di pos rampok terdakwa dan sdr. BURHAN (DPO) membongkar sepeda motor hasil curian tersebut dan melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor. Selanjutnya sore harinya terdakwa membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut ke Kp. Ciseeng Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 01.00

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib anggota Kepolisian Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian lalu melakukan penyelidikan, kemudian diketahui bahwa seseorang bernama BELLY CHANIAGO sedang berada di Kp. Ciseeng Rt. 001 Rw. 001 Kel. Boongsempu Kec. Parung Kab. Bogor lalu terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke unit I Subdit umum/Jatanras Polda Metro Jaya untuk ditindak lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2023, No. Pol: B-4325-SSR, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 milik saksi FAJRI NUR SIDIK tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FAJRI NUR SIDIK mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **BELLY CHANIAGO** pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 13.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Pparkiran PT. Gallery Alam Property Jalan Kesenian No. 8 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 terdakwa bertemu dengan sdr. BURHAN (DPO) di daerah Pasir Rampok Rumpin Bogor dan mengobrol untuk mencari sepeda motor untuk diambil supaya mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BURHAN (DPO) menuju daerah Ciater Serpong Tangerang Selatan



dan sesampainya di parkir PT. Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan sdr. BURHAN (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat yang sedang terparkir. Kemudian setelah mengamati keadaan sekitar sedang dalam keadaan sepi lalu terdakwa diberikan oleh sdr. BURHAN (DPO) kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. BURHAN (DPO) untuk membongkar kunci motor. Selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2023, No. Pol: B-4325-SSR, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 milik saksi FAJRI NUR SIDIK lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga rusak lalu sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa di depan sedangkan sdr. BURHAN (DPO) di belakang sembari mengawasi keadaan sekitar menuju daerah Pos Rampok Rumpin Bogor. Sesampainya di pos rampok terdakwa dan sdr. BURHAN (DPO) membongkar sepeda motor hasil curian tersebut dan melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor. Selanjutnya sore harinya terdakwa membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut ke rumah pacarnya dan menyimpan sepeda motor tersebut di Kp. Ciseeng Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira jam 01.00 Wib anggota Kepolisian Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian lalu melakukan penyelidikan, kemudian diketahui bahwa seseorang bernama BELLY CHANIAGO sedang berada di Kp. Ciseeng Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor lalu terdakwa diamankan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke unit I Subdit umum/Jatanras Polda Metro Jaya untuk ditindak lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2023, No. Pol: B-4325-SSR, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 milik saksi FAJRI NUR SIDIK adalah barang hasil dari kejahatan atau setidaknya patut diduga bila barang tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 480 Ke-1 KUHP**;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASITH SILVIA MASDAVERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan telah terjadi pencurian motor yang biasa digunakan oleh suami saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR Tahun 2023 No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609;
- Bahwa STNK motor tersebut a.n. saya, SILVIA MASDAVERA, Alamat: Jl. H. Ridi GG Tabah RT 16 RW 03 Kel. Ulujami Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri dan jumlah pelaku pencurian tersebut
- Dapat saksi jelaskan bahwa menurut keterangan suami saksi pada saat suami saksi meninggalkan sepeda Motor tersebut diparkiran sudah dalam keadaan terkunci Stang dan penutup magnet pada lubang kunci sudah tertutup;
- Bahwa bukti yang suami saksi miliki adalah anak kunci dan STNK Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa menurut keterangan suami saksi, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2024 suami saksi sedang berkunjung dan mengantar adiknya ke tempat kerja yaitu di PT Gallery Alam Properti di buaran Serpong Tangerang Selatan. Kemudian setelah sampai suami saksi parkir sepeda motor di parkiran kantor tersebut dengan stang terkunci dan magnet penutup lubang kunci tertutup, lalu suami saksi masuk ke dalam untuk mengantar adiknya dan suami saksi sempat menservice printer di kantor tersebut. Setelah menservice printer milik adiknya tersebut kemudian suami saksi pergi ke toilet, setelah dari toilet, suami saksi bermaksud pulang dan menuju parkiran



sepeda motor tetapi sepeda motor suami saksi sudah tidak ada di parkir kantor tersebut.

- Bahwa kerugian yang dialami atas hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian saat itu adalah suami saksi dan adik dari suami saksi yang bernama Sdri. GANI NUR AZIZAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FAJRI NUR SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian yang dialami oleh saksi pada hari pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 13.50 wib di Parkiran PT Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR Tahun 2023 No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609, STNK a.n. istri saksi yaitu SILVIA MASDAVERA;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan sepeda Motor saksi tersebut diparkiran sudah dalam keadaan terkunci Stang dan penutup magnet pada lubang kunci sudah saksi tutup;
- Bahwa bukti kepemilikan yang saksi miliki adalah anak kunci dan STNK Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2024 saksi sedang berkunjung dan mengantar adik saksi ke tempat kerja adik saksi yaitu di PT Gallery Alam Properti di buaran Serpong Tangerang Selatan. Kemudian saksi setelah sampai saksi parkir sepeda motor saksi di parkir kantor tersebut dengan stang terkunci dan magnet penutup lubang kunci tertutup, lalu saksi masuk ke dalam untuk mengantar adik saksi dan saksi sempat menservice printer di kantor tersebut. Setelah menservice printer saksi lalu ke toilet, setelah itu saksi dari toilet, saksi bermaksud pulang dan menuju parkir sepeda motor saksi tetapi sepeda motor saksi sudah tidak ada di parkir kantor tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR tersebut adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian saat itu adalah adik saksi Sdri. GANI NUR AZIZAH dan istri saksi yang bernama SILVIA MASDAVERA;
- Bahwa BPKB motor milik saksi tersebut masih berada Leasing FIF Puri Beta.
- Bahwa saksi sudah mencicil motor Honda Beat Warna Biru tersebut sudah 12 (dua belas) kali cicilan atau 12 (dua belas) bulan bayar, sisa 11 (sebelas) kali Cicilan atau 11 (sebelas) bulan lagi cicilan motor Honda Beat tersebut untuk lunas dan bisa diambil BPKB nya yang masih ada pada di lising FIF Puri Beta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI HERU JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan Pencurian motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim yang mengamankan 1 (tiga) orang laki-laki bernama BELLY CHANIAGO pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di Kp. Ciseeng RT. 001 RW. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 13.50 wib di Parkiran PT Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan milik korban seorang laki laki yang kemudian saksi ketahui bernama FAJRI NUR SIDIK dan telah membuat Laporan Polisi di Polsek Serpong Polres Tangerang Selatan. Atas informasi tersebut saksi bersama Tim melakukan penyelidikan atas tindak pidana jalanan yang meresahkan masyarakat tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat bahwa salah satu terdakwa tersebut adalah seorang laki laki yang sering terlihat di Kp. Ciseeng RT. 001 RW. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat. Pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan Tim berada di daerah Ciseeng dan mendapat informasi Terdakwa BELLY CHANIAGO sedang berada di rumah Sdr. YENI Kp. Ciseeng RT. 001 RW. 001 Kel. Bojongsempu

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat, atas informasi tersebut saksi bersama Tim mendatangi rumah Sdr. YENI di Kp. Ciseeng RT. 001 RW. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat dan benar disana saksi bersama menemukan Terdakwa BELLY CHANIAGO berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru yang Plat Nopolnya sudah dilepas. Berdasarkan hasil interogasi Terdakwa BELLY CHANIAGO, Terdakwa BELLY CHANIAGO telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut bersama dengan BURHAN (belum tertangkap), dan berdasarkan pengecekan kendaraan bermotor yang kami amankan bersama Terdakwa BELLY CHANIAGO adalah benar kendaraan Sdr. FAJRI NUR SIDIK yang telah dilaporkan hilang pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 13.50 wib di Parkiran PT Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Terdakwa BELLY CHANIAGO berikut barang buktinya, saksi dan Tim bawa ke Unit I Subdit Umum/ Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat saksi bersama Tim mengamankan Terdakwa BELLY CHANIAGO tersebut ada barang bukti terkait tindak pidana pencurian dimaksud yang turut diamankan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, Tahun 2023, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609, 1 (satu) Potong Baju Motif Garis Putih Hitam. 1 (satu) Potong Celana Jean Warna Hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Korban Sdr. FAJRI NUR SIDIK dan Terdakwa BELLY CHANIAGO, pencurian tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa BELLY CHANIAGO mendatangi tempat tongkrongan Sdr. BURHAN di daerah Pasir Rampok Rumpin Bogor, Setelah itu Sdr. BURHAN mengajak Terdakwa BELLY CHANIAGO untuk melakukan pencurian sepeda Motor, dimana sdr. BURHAN sudah menyediakan alat Kunci Letter T nya. Selanjutnya Terdakwa BELLY CHANIAGO dan BURHAN menuju arah Serpong Tangerang Selatan dengan menggunakan Sepeda Motor yang dibawa BURHAN dengan Posisi BURHAN sebagai Joki. Setelah berputar putar mencari sasaran Sepeda Motor yang akan dicuri, sekitar pukul 13.50 WIB sampailah Sdr. BURHAN dan Terdakwa BELLY CHANIAGO di Parkiran PT Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan yang di depannya ada 2 (dua) Unit Sepeda Motor terparkir, salah satunya adalah Honda Beta Warna Biru milik Korban

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAJRI NUR SIDIK yang sedang memperbaiki Printer di dalam kantor. Setelah mengamati keadaan sekitar sepi dan aman, BURHAN meminta kepada Terdakwa BELLY CHANIAGO untuk mengambil 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Biru dengan cara memberikan Kunci Letter T dan selanjutnya BELLY CHANIAGO membobol Kunci Letter T Honda Beta Warna Biru milik Korban dimaksud. Setelah Kunci Motor dapat di Bobol dengan Kunci Letter dimaksud, lalu BURHAN dan BELLY CHANIAGO kembali ke tongkrongan mereka di daerah Pasir Rampok Rumpin Bogor. Setelah sampai di Pasir Rampok, BURHAN melepas Plat No. Pol. Honda Beat Warna Biru Milik Korban FAJRI NUR SIDIK, selanjutnya BURHAN tetap di Pasir Rampok sedangkan BELLY CHANIAGO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru hasil pencurian tersebut pergi ke tempat pacarnya Sdr. IKA AULIA di Kp. Ciseeng RT. 001 RW. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat dan tiba disana sekitar Pukul 18.00 WIB. Pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa BELLY CHANIAGO berikut barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru tersebut dapat saksi dan Tim amankan dan bawa ke Unit I Subdit Umum Jatanras Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan dan sudah ditanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pencurian motor milik korban pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 13.50 wib di Parkiran PT Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa bersama-sama BURHAN (DPO) telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban FAJRI NUR SIDIK pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 13.50 WIB di Parkiran PT. Gallery Alam Property Jalan Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Nahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa ke rumah teman terdakwa yang bernama BURHAN (DPO)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng



untuk mengajak melakukan pencurian kendaraan di daerah ciater serpong tangerang selatan sesampainya di rumah BURHAN dia mengatakan “bro cari motor yuk” kemudian terdakwa jawab “motornya ada gak” terus di jawab oleh BURHAN (DPO) “ayok ada motornya pake punya temen” setelah itu BURHAN (DPO) mengambil motor di rumah temannya kemudian setelah mengambil motor tersebut terdakwa bersama BURHAN (DPO) menunggu di pos pasir rampok sambil merencanakan pencurian motor dimana saat itu BURHAN (DPO) sudah mempunyai kunci letter T setelah itu sekitar 25 (dua puluh lima) menit kemudian terdakwa bersama BURHAN (DPO) menuju lokasi ciater serpong tangerang selatan sesampainya di daerah ciater serpong tangerang selatan saat terdakwa bersama BURHAN (DPO) melintas di daerah serpong tangerang selatan BURHAN (DPO) melihat motor Honda Beat yang terparkir dalam kondisi sepi kemudian terdakwa diberikan kunci Letter T oleh BURHAN (DPO) dengan mengatakan “tuh tusuk” kemudian setelah itu terdakwa melakukan pencurian motor dengan menusukan kunci letter T ke motor Honda Beat yang terkunci dan setelah berhasil terdakwa membawa motor tersebut dimana BURHAN (DPO) melakukan pengawasan di belakang terdakwa ke pos rampok tempat terdakwa bersama BURHAN (DPO) di Rumpin Bogor Jawa Barat. sesampainya di pos rampok BURHAN (DPO) membongkar motor hasil curian tersebut dan terdakwa saat itu pulang ke rumah melihat anak terdakwa kemudian setelah magrib terdakwa kembali lagi ke pos rampok dengan bertemu BURHAN (DPO) dimana terdakwa meminta kepada BURHAN (DPO) untuk meminjam motor hasil curian tersebut untuk keperluan keluarga terdakwa dan BURHAN (DPO) meminjamkan motor tersebut sehingga motor honda beat hasil kejahatan ada pada terdakwa sampai dengan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bersama BURHAN (DPO) melakukan pemantauan terhadap motor Honda Beat Warna Biru No Pol B 4325 SSR yang terparkir di PT. Gallery Alam Property Jalan Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan saat itu terdakwa melihat motor tersebut terparkir dalam kondisi yang sedang sepi di depan parkiran. Dimana terdakwa mengetahui Honda Beat Warna Biru No Pol B 4325 SSR yang terparkir di PT. Gallery Alam Property Jalan Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan aman untuk dilakukan pencurian yaitu BURHAN (DPO) melihat kondisi yang sepi dan terdakwa langsung menusuk/mencongkel kunci motor Honda Beat No Pol B 4325 SSR menggunakan kunci Letter T dan setelah berhasil terdakwa langsung membawa motor hasil curian tersebut;



- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Warna Biru saat itu adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa motor hasil curian tersebut belum sempat terjual oleh Terdakwa beserta BURHAN (DPO) karena dipergunakan terlebih dahulu oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan BURHAN (DPO) saat melakukan pencurian motor tersebut berbagi peran tugas, yaitu peran Sdr. BURHAN (DPO) sebagai joki motor dengan mengawasi pencurian serta menyediakan alat kunci Letter T untuk melakukan pencurian serta yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan menggunakan alat kunci Letter T dalam melakukan pencurian saat itu;
- Bahwa kunci letter T tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada sdr. BURHAN pada saat Terdakwa selesai mengambil motor Honda Beat Warna Biru yang terparkir di Parkiran PT Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Buah Kunci Motor Honda Beat warna biru;
2. 1 (satu) Buah STNK ASLI Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR Tahun 2023, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609, STNK a.n. SILVIA MASDAVERA, Alamat: Jl. H. Ridi GG Tabah RT 16 RW 03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
3. 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna Biru Nomor Rangka: MH1JM913XPK080213 No Mesin: JM91E3077609;
4. 1 (satu) Buah Bandel Dokumen Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran;
5. 1 (satu) Buah Kemeja Garis Lengan Pendek warna Hitam Putih;
6. 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Hitam;
7. 1 (satu) Pasang Sandal Jepit warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa bersama BURHAN (DPO) melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR Tahun 2023, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609, STNK a.n. SILVIA MASDAVERA, Alamat: Jl. H. Ridi GG Tabah RT 16 RW 03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama BURHAN (DPO) melakukan pencurian motor tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 13.50 wib di Parkiran PT Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya bersama BURHAN (DPO) telah melakukan pemantauan terhadap motor Honda Beat Warna Biru No Pol B 4325 SSR yang terparkir di PT. Gallery Alam Property Jalan Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan saat itu terdakwa melihat motor tersebut terparkir dalam kondisi yang sedang sepi di depan parkiran. Dimana terdakwa mengetahui Honda Beat Warna Biru No Pol B 4325 SSR yang terparkir di PT. Gallery Alam Property Jalan Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan aman untuk dilakukan pencurian yaitu BURHAN (DPO) melihat kondisi yang sepi dan terdakwa langsung menusuk/mencongkel kunci motor Honda Beat No Pol B 4325 SSR menggunakan kunci Letter T dan setelah berhasil terdakwa langsung membawa motor hasil curian tersebut;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat Warna Biru saat itu adalah untuk mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut.
- Bahwa benar, motor hasil curian tersebut belum sempat terjual oleh Terdakwa bersama BURHAN (DPO) karena dipergunakan terlebih dahulu oleh terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan BURHAN (DPO) saat melakukan pencurian motor tersebut berbagi peran tugas, yaitu peran Sdr. BURHAN (DPO) sebagai joki motor dengan mengawasi pencurian serta menyediakan alat kunci Letter T untuk melakukan pencurian serta yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian. Sedangkan Terdakwa bertugas sebagai eksekutor dengan menggunakan alat kunci Letter T dalam melakukan pencurian saat itu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP Dengan unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa BELLY CHANIAGO sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa BELLY CHANIAGO bersama BURHAN (DPO) telah mengambil 1 (satu)



unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR Tahun 2023, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609, STNK a.n. SILVIA MASDAVERA, Alamat: Jl. H. Ridi GG Tabah RT 16 RW 03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian motor tersebut Terdakwa bersama BURHAN (DPO) memiliki peran masing-masing. Terdakwa sebagai eksekutor dengan menggunakan alat kunci Letter T dalam melakukan pencurian sepeda motor pada saat itu, sedangkan BURHAN (DPO) sebagai joki motor dengan mengawasi pencurian serta menyediakan alat kunci Letter T untuk melakukan pencurian serta yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa dengan menggunakan kunci letter T langsung menusuk/mencongkel kunci motor Honda Beat No Pol B 4325 SSR dan setelah berhasil terdakwa langsung membawa motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR Tahun 2023, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 adalah milik korban FAJRI NUR SIDIK dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah sesuatu barang yang bukan merupakan barang bebas, tetapi yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atas benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi FAJRI NUR SIDIK mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR Tahun 2023, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 adalah milik korban FAJRI NUR SIDIK adalah untuk mendapatkan uang dengan cara mencual hasil pencurian tersebut;



Menimbang, Bbahwa unsur ini mengedepankan terlebih dahulu adanya niat dari si terdakwa yang dilanjutkan dengan perbuatan mengambil terhadap suatu objek yang diinginkan dengan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan hukum atau nilai-nilai norma yang berlaku;

Menumbang, bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2023, No. Pol: B-4325-SSR, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 milik saksi FAJRI NUR SIDIK tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada kerja sama antara dua orang atau lebih tersebut yang menghendaki dan/atau mengetahui tindakan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Belly Chaniado bersama BURHAN (DPO) telah saling mengerti dan memiliki tujuan yang sama saat melakukan pencurian motor milik korban dan sudah memilik bagian tugasnya masing-masing untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum, awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 Terdakwa bertemu dengan sdr. BURHAN (DPO) di daerah Pasir Rempok Rumpin Bogor dan mengobrol untuk mencari sepeda motor untuk diambil untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. BURHAN (DPO) menuju daerah Ciater Serpong Tangerang Selatan dengan berkeliling menggunakan sepeda motor lalu saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di daerah Serpong tersebut tepatnya di parkir PT. Gallery Alam Property Jl. Kesenian No. 8 Kel. Buaran Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan sdr. BURHAN (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Beat yang sedang terparkir. Kemudian setelah mengamati keadaan sekitar sedang dalam keadaan sepi lalu terdakwa diberikan oleh sdr. BURHAN (DPO) kunci letter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. BURHAN (DPO) untuk membongkar kunci motor. Selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Biru Tahun 2023, No. Pol: B-4325-SSR, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609 milik saksi FAJRI NUR SIDIK lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T hingga rusak lalu sepeda motor tersebut dapat dihidupkan. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan posisi terdakwa di depan sedangkan sdr. BURHAN (DPO) di belakang sembari mengawasi keadaan sekitar menuju daerah Pos Rampok Rumpin Bogor. Sesampainya di pos rampok terdakwa dan sdr. BURHAN (DPO) membongkar sepeda motor hasil curian tersebut dan melepas plat nomor yang terpasang pada sepeda motor. Selanjutnya sore harinya terdakwa membawa dan menggunakan sepeda motor tersebut ke Kp. Ciseeng Rt. 001 Rw. 001 Kel. Bojongsempu Kec. Parung Kab. Bogor Jawa Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pada saat ini sedang ditahan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Fajri Nur Sidik mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Belly Chaniago telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a) 12 (dua) Buah Kunci Motor Honda Beat warna biru;
- b) 1 (satu) Buah STNK ASLI Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru dengan Nopol: B-4325-SSR adalah Merk Honda, Jenis Beat, Warna Biru, Tahun 2023, No. Rangka: MH1JM913XPK080213, No. Mesin: JM91E3077609, STNK a.n. SILVIA MASDAVERA, Alamat: Jl. H. Ridi GG Tabah RT 16 RW 03 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- c) 1 (satu) Unit Motor Honda Beat warna Biru Nomor Rangka: MH1JM913XPK080213 No Mesin: JM91E3077609;

Dikembalikan Kepada Saksi Fajri Nur Sidik;

- d) 1 (satu) Buah Bandel Dokumen Fotocopy STNK dan Bukti Pembayaran;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

- e) 1 (satu) Buah Kemeja Garis Lengan Pendek warna Hitam Putih.
- f) 1 (satu) Buah Celana Jeans warna Hitam.
- g) 1 (satu) Pasang Sandal Jepit warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H., dan Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Alvin Adianto Siahaan, SH., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H.

TTD

Fathul Mujib, S.H., M.H.

TTD

R.R. Endang Dwi Handayani, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Akhmad Zumroni, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1715/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)